Softwarelizenzvertrag Planungssoftware

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Lizenzvertrag wird geschlossen zwischen Planwerk Software GmbH und Ostmooimooi Anlagenbau GmbH, vertreten durch die IT.

(2) Die Planwerk Software GmbH ist Anbieterin, die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Lizenznehmerin.

§ 2 Lizenzumfang

(1) Die Anbieterin räumt der Lizenznehmerin ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Planungssoftware für zehn Arbeitsplatzlizenzen ein.

(2) Die Verwaltung der Lizenzen erfolgt über einen Lizenzserver im Netz der Lizenznehmerin.

(3) Eine Unterlizenzierung oder Weitergabe der Software an Dritte ist ausgeschlossen.

§ 3 Lizenzgebühr

(1) Die Lizenzgebühr beträgt 18.400,00 € netto pro Jahr zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Gebühr wird jährlich im Voraus in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 30 Tagen zu zahlen.

(3) Zusätzliche Arbeitsplatzlizenzen kann die Lizenznehmerin jederzeit zum anteiligen Jahrespreis nachbestellen.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Die Lizenz wird für die Dauer von 12 Monaten ab dem 01.01.2026 erteilt.

(2) Jede Partei kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ablauf der Lizenzdauer schriftlich kündigen.

(3) Ohne fristgerechte Kündigung verlängert sich die Lizenz automatisch um 12 Monate.

§ 5 Support und Updates

(1) Die Anbieterin stellt während der Lizenzdauer alle Updates und Fehlerkorrekturen der Software bereit.

(2) Der Support ist werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr per E-Mail und Telefon erreichbar.

(3) Kritische Fehler bearbeitet die Anbieterin vorrangig und meldet sich innerhalb von vier Stunden mit einer ersten Einschätzung.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, halten die Parteien die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Jede Partei benennt der anderen Partei auf Anfrage eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.